



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזקאל דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ח ניסן תשפ"ג
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

גליון 247

פסח
השני
השני



פרשת מצורע - חג הפסח

טלטול חמץ שנמצא בפסח

נושאי השיעור: חמץ נחשב למוקצה בפסח | טלטול חמץ בחול המועד פסח | מהו מוקצה מחמת גופו | אלו איסורי מאכלות אסורים בטלטול | הפרשת תרומות ומעשרות בשבת | הפרשת חלה בשבת בארץ ובחול | אם מותר להניח בשר מקולקל לכלבים בשבת וביום טוב | בגד שהקצה אותו ליום טוב אם מותר להשתמש בו בשבת | איסור שימוש בקישוטי סוכה בחג הסוכות | מוקצה מחמת מצוה | כמה סוגי מוקצה יש | איסור טלטול מחמת גזירת חכמים | טלטול משקפיים או עגלה שהתפרקו בשבת | טלטול מוקצה במקום שעלול להזיק | הרים דבר מוקצה בשבת אם רשאי לטלטלו עד מקום שירצה | נגיעה במכונית בשבת

מה נקרא 'מוקצה מחמת גופו'? התנאי הראשון: כל דבר שאינו כלי. ברגע שהוא כלי הרי שיש לו חשיבות של כלי וכבר אינו מוקצה מחמת גופו, הוא יכול להיות כלי שמלאכתו להיות או כלי שמלאכתו לאיסור. התנאי השני: שהוא דבר שאין לו שום שימוש. שאם יש לו שימוש, אנשים רגילים להשתמש בו הרי שהוא נקרא כלי מחמת שהוא ראוי לשימוש. [לא צריך שיהיה לו בית קיבול כדי שייחשב לכלי, עצם הדבר שהוא ראוי לשימוש כלשהו, כגון מכסה לכלי, הרי הוא נחשב לכלי]. לכן למשל אבנים או עצים נקראים מוקצה מחמת גופו. וכן אדם מת, שהרי אי אפשר להשתמש בגופתו לכלום, הרי הוא מוקצה מחמת גופו.

מוקצה מחמת גופו ומוקצה מחמת חסרון כיס הם המוקצים החמורים ביותר, ואין שום היתר לטלטל אותם, לא לצורך גופם לא לצורך מקומם. ולכאורה כיון שהחמץ הזה הוא אסור בהנאה, אסור לאכול אותו ואסור ליהנות ממנו, הרי שאין לו שום חשיבות, הוא לא ראוי לכלום, שהרי אסור אף לתת ממנו לכלבים ולשאר בעלי חיים, ממילא הוא נחשב למוקצה מחמת גופו. וכך כותב גם הגאון רבי עקיבא איגר שחמץ בפסח נחשב כמו עצים ואבנים.

ג. טלטול פירות טבל בשבת

אמנם רבי עקיבא איגר כותב את דבריו באופן כללי על איסורי מאכלות, אבל זה נכון לגבי חמץ בפסח. אבל צריך להדגיש דבר חשוב, איסורי מאכלות לפעמים הם יהיו מוקצה מחמת גופו ולפעמים הם יהיו מותרים לגמרי לטלטל. וההבדל ביניהם, שאם האיסור הוא רק אסור באכילה ולא אסור בהנאה, כגון פירות שנקטפו מהעצים וחייבים בתרומות ומעשרות, שנינו במשנה בשבת (קט"ז) שפירות טבל הם מוקצה. והגמרא (קט"ז - קכ"ה) מבארת, שפירות טבל הם מוקצה כיון שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת. והרמב"ם (פסח כ"ג) מבהיר שמה שהלכה ט הלכה (יד) נתן לכך שתי סיבות לאיסור, האחת, שבכך



א. חמץ ביום טוב של פסח הוא מוקצה

אני עוסק עכשיו בהלכות מוקצה, ויש איסור לטלטל חמץ בפסח. בגמרא בפסחים (ו.) איתא, "המוצא חמץ ביום טוב של פסח כופה עליו את הכלי" - מכסה אותו בכלי. כמובן שמדובר שכיון שביטל את החמץ לפני הפסח הרי שהחמץ הזה כבר לא שלו, ואינו עובר על איסור "בל יראה ובל ימצא". מאידך, יש חמץ ברשותו לכן צריך לכסותו. אין איסור 'לראות' את החמץ, אלא שיש חשש שמא יאכל מהחמץ מפסח, לכן צריך לכסות.

ולכאורה למה שלא יטלטל אותו, שיקח את החמץ ויוציאו מהבית, יזרוק אותו לשירותים או לזבל, ובאמת רש"י (ד"ה כופה) כותב, שאינו יכול לטלטל את החמץ. משמע מדבריו שהחמץ הוא מוקצה ואסור בטלטול.

ואכן בשלחן ערוך (סימן תנ"ו סעיף ה') כתב וז"ל: "המוצא חמץ בביתו, אם הוא בחול המועד יוציאנו ויבערנו מיד. ואם הוא יום טוב, יכפה עליו כלי עד הלילה ואז יבערנו". ע"כ. וכתב הרמ"א "לפי שלא יוכל לטלטל ביום טוב גם לשרפו במקומו אסור". ע"כ. ביום טוב אסור לטלטל את החמץ, ובאמת כמה ראשונים כותבים כך בפירוש הסוגיא כאן ובמקומות אחרים, שהחמץ נחשב למוקצה. כך כותבים ראבי"ה (ד"ב סימן תנ"ו), רי"ד, ריא"ז ועוד.

ב. התנאים להיחשב למוקצה מחמת גופו

יש להתבונן, איזה סוג של מוקצה זה החמץ. שהנה יש כמה הבדלים להלכה בין סוגי המוקצה, ובין כל הסוגים של מוקצה הידועים לנו הכי מתאים לזה הוא מוקצה מחמת גופו. שהחמץ הוא מוקצה מחמת גופו. וכך באמת כותב בפירוש בשלחן ערוך הגאון רבינו זלמן (סימן ש"ה סעיף ט'), וכך משמעות הבית יוסף (סימן תנ"ו) בשם הריב"ש (סימן ת"א). וכך כותב גם הבן איש חי (שנה שניה פרשת מקץ אות ו') ועוד.

מתקן את הפירות בשבת, והרי זה כמו מכה בפטיש, אבל אין זה איסור דאורייתא. הטעם השני לאיסור הוא מחמת שזה נראה כמקח וממכר, שכאשר מפריש הוא מייחד מה שייך למה, והרי זה כמו שאסור להקדיש בשבת.

והנה הפירות הללו שאסור להפריש מהם תרומות ומעשרות בשבת, הם טבל ואסור לתת מהם לבהמה או לגוי לאכול, צריך קודם כל להפריש, שהרי יש בפירות חלק ששייך לכהנים. כך מסביר הפרי מגדים את היסוד שכיון שהפירות אינם ראויים לבהמה ממילא הטבל נחשב למוקצה מחמת גופו.

ד. טלטול לחם שלא הופרשה ממנו חלה

בדומה לכך הוא כל שאר איסורי מאכלות שניתנים לתיקון, כגון לחם שלא הופרש ממנו חלה, שבארץ ישראל הוא מוקצה אבל בחו"ל אינו מוקצה, כיון שבחו"ל לחם שלא הופרש ממנו חלה מותר בשבת באכילה ומשאירים ממנו חתיכה למוצאי שבת שממנה יפריש חלה, מפני שהחובב להפריש חלה בחו"ל הוא רק כדי שלא תשתכח תורת חלה לכן התירו. אבל בארץ ישראל הלחם הזה הוא מוקצה. כך כותב גם המשנה ברורה בהלכות יום טוב (סימן תקנ"ז ע"ב) שאם לש עיסה מערב יום טוב ולא הפריש חלה הרי שהעיסה הזו היא מוקצה, וכותב המשנה ברורה, שזה תלוי אם זה בארץ ישראל או בחו"ל, וזה על סמך מה שכתוב בשלחן ערוך (י"ד סימן ע"ב) שבחו"ל אפשר לאכול ולהפריש את מה שנשאר.

ה. פרה שמתה בשבת או ביום טוב אם מותר לתתה לכלבים

יש דברים שאסור לאכול אך אינם מוקצה כלל. למשל אדם שהיתה לו פרה שהלכה לעולמה - מתה - ביום טוב או בשבת, שהיא אסורה באכילה, אבל להבדיל מטבל שאינו מיועד לבעלי חיים, הפרה הזו היא ראויה ומיועדת לבעלי חיים, היא ראויה לכלבים, הם אוכלים בשר וכלבים זה בעל חי שאנשים מגדלים והוא מצוי. כלב זה יותר קל מכל הבעלי חיים האחרים מבחינת זה שהם מצויים ואנשים מגדלים, וצריכים לתת לכלבים לאכול. לכן אומרת הגמרא (פסחים ה'.) שאם הפרה מתה ביום שישי שלכל הדעות היא איננה מוקצה, שהרי היתה ראויה לכלבים כבר בערב שבת. אבל אפילו אם מתה ביום טוב או בשבת, ובערב יום טוב לא היתה מסוכנת [- שהרי אם היתה חולה מסוכנת בוודאי שדעתו שכשהיא תמות יתנה לכלבים], היא מתה סתם [- בא איזה מחבל ב"ה במקום להרוג בן אדם הרג את הפרה ביום שבת...]. האם מותר לתת את הפרה הזאת לבעלי חיים לאכול? זה תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי סובר שאין דבר כזה 'מוקצה מחמת חסרון הכנה' - יש כמה סוגים של מוקצה שחולק על רבי יהודה - ולכן לפי רבי שמעון מותר לתת אותה לכלבים. אולם לפי רבי יהודה אסור ביום טוב, אך בשבת מותר לתתה לכלבים. והלכה כרבי שמעון בשבת שמותר, אבל ביום טוב 'הלכה כרבי יהודה ביום טוב', מחמירים ביום טוב יותר משבת ואסור לתתה לכלבים. וכך פוסקים הרמב"ם (פסחים ה'.) והשלחן ערוך (סימן ת"ה סעיף ז') ורוב הראשונים. ממילא אסור לתת את הפרה הזו לכלבים ביום טוב, אך בשבת מותר.

ו. לתת לכלבים בשר שהסריח בשבת או ביום טוב

כמו כן הוא הדין אם למשל אדם שהמקרר שלו התקלקל בשבת, ובשבת בבוקר הנה הוא מסריח נורא, כל הבשר שבפנים מקולקל, אף אחד לא יעז לאכול את זה, זו סכנת נפשות, אבל לכלבים זה ראוי, הריח הזה דווקא מוצא חן בעיניהם, אם אירע דבר כזה בשבת - מותר להוציא את הבשר ולתת אותו לכלבים, אך אם אירע כך ביום טוב - אסור לתת את הבשר הזה לכלבים והוא מוקצה. מכיון שזה לא היה מוכן מערב יום טוב לשם כך, וביום טוב הלכה כרבי יהודה.

אשר על כן רואים שגם באיסורי מאכלות לא צריך שיהיה דווקא אסור בהנאה, ובכל זאת ייחשבו למוקצה מחמת גופו, כאשר אינו יכול להשתמש בהם כלום. וכל שכן באיסורי הנאה, שייחשבו למוקצה מחמת גופו. וממילא גם חמץ בפסח, כיון שהוא אסור בהנאה בפשטות החמץ נחשב למוקצה מחמת גופו.

ז. מוקצה בימות החול

והנה כל מה שאנו עוסקים בו - חמץ שנמצא בפסח שצריך לבערו - נמצא בסימן תמ"ו סעיף א'. ולכן גם בחול המועד כשהולך לשרוף

אותו מותר לטלטל את החמץ כיון שאין חשש שיבוא לאוכלו כשהולך לשרוף אותו. אבל יש לדון כאשר אינו רוצה לשרוף את החמץ, האם מותר יהיה לטלטלו בחול המועד. הנה מרן השלחן ערוך (שם סעיף ג') כותב וז"ל: "גגו של אינו יהודי שהיה סמוך לגגו של ישראל, ונתגלגל החמץ מגגו של אינו יהודי לגגו של ישראל, הרי זה דוחפו בקנה. ואם היה בשבת או ביום טוב, כופה עליו כלי". ע"כ. כלומר אם יש לי שכן גוי, והילד שלו זרק חתיכת חמץ לרשות שלי, או שבאה רוח והעיפה את החמץ לתוך הרשות שלי, ראשית הרי אינני עובר שום איסור בכך שהחמץ נמצא ברשותי [- זו אחת הטעויות הטפשיות של בתי המשפט שאמרו שאסור להציג את החמץ, כך הטיפשים הללו מפרשים את ה"בל יראה ובל ימצא" - שאסור לראות את החמץ... כאילו זה אישה שלבושה לא צנוע וזה פריצות... וכי אם אדם הולך בעיר העתיקה ורואה ערבי מוכר פיתות אסור לו להסתכל על הפיתות?! האיסור הוא לאכול אותם או להימצא ברשות היהודי, לגבי להריח זה עוד שאלה, אבל ודאי שמותר להסתכל על החמץ]. אם כן כאשר היהודי שנפל לרשותו חמץ מרשות הגוי, ואינו רוצה שיהיה אצלו בבית, הוא חושש שהילדים יאכלו מזה בטעות, חמץ זה דבר שאנשים רגילים אליו מאד, כותב מרן, שאפילו אסור לטלטלו בשינוי, רק לדחוף אותו ב'קנה' - מקל.

מקור הדין הזה הוא בתלמוד ירושלמי (פסחים פרק ג הלכה ב'), הבית יוסף מביא כמה ראשונים שהביאו את דברי הירושלמי, ומשמע שהחמת הזה הוא מוקצה. אם כן השאלה שנשאלת, וכי יש כאן מוקצה חדש? הרי במשנה ובגמרא לא מוזכר המוקצה הזה. אנחנו לא יכולים להמציא מוקצה. הגאון הרב שלמה זלמן אוירבעך נותן דוגמא לזה, באדם שהלך וקנה חולצה משובחת ויקרה, ואמר שאת החולצה הזאת בעז"ה ילבש ביום טוב, והנה ביום שבת בבוקר הוא רוצה ללבוש את החולצה. שלמרות שהוא תכנן ללבוש אותה ביום טוב והרי הוא כמי שהקצה את החולצה ליום טוב, בכל זאת מותר לו לשנות את דעתו ולהשתמש עם החולצה בשבת, מפני שאנחנו לא יכולים להמציא מוקצה חדש, בגד נחשב לכלי, יש אומרים שזה כלי שמלאכתו להיתר יש אומרים שזה אפילו יותר מזה, אבל ודאי שמותר ללבוש כל בגד, ואי אפשר להמציא מוקצה חדש.

והנה בכל דיני מקוצה לא מצינו מוקצה בימות החול, תמיד כל דיני מוקצה זה בשבת וביום טוב, והנה כאן הירושלמי חידש מוקצה בימות החול, ולא עוד אלא אפילו בשינוי אסור לטלטל אותו, רק לדחוף אותו עם מקל, איפה מצינו דבר כזה?!

ח. איסור שימוש ואיסור טלטול

את השאלה הזאת שאלתי בשיעור, ולאחר מכן ניגשו אלי כמה אנשים ואמרו שזה לא נכון, ויש עוד דבר שאסור לטלטלו בחול, והם סוכה והקישוטים שלה, שהם מוקצה בכל ימי חג הסוכות עד מוצאי החג השני, אפילו ביום טוב שני זה מוקצה מחמת יום שעבר. וכתוב בגמרא (פסחים ה'.) שזה אסור, ומבאר הרמב"ם (במחשבות שם) שהסיבה לכך היא מחמת שאדם מקצה בדעתו שזה יהיה קיים בסוכה עד סוף החג, והנה אנחנו רואים שזה מוקצה גם בימות החול. אבל זה לא נכון, כי זה טעות להגיד שזה מוקצה לגמרי, צריך להבין שבמוקצה יש כמה דברים, אמנם כל מוקצה משמעותו הוא איסור טלטול, אך בסוכה ונוי סוכה, חז"ל לומדים מפסוקים שזה מוקצה, וכמה ראשונים סוברים שזה מוקצה מדאורייתא, אבל זה מוקצה שונה, הוא לא אסור בטלטול, הוא מוקצה משימוש - אסור להשתמש בעצים של הסוכה או בנוי שלה. למשל אם תלה רימון בסוכה לקישוט, ובחול המועד רוצה לקחתו לאכול, אסור, כי הוא הוקצה למצוה, הוא חלק מהסוכה, זה איסור שימוש אבל הוא לא אסור בטלטול.

איסור שימוש יש בכל מוקצה, ולדעת כמה ראשונים השימוש בכל מוקצה אסור מהתורה. כך דעת רש"י במסכת פסחים ועוד. אבל שימוש לחוד וטלטול לחוד, מפני שסתם טלטול בעצי הסוכה או בקישוטים שלה - מותר. לכן מותר לאדם לפרק את הסוכה בחול המועד, או לפרק ממנה חלק מסויים, אבל אסור רק להשתמש בו. אמנם ביום טוב ובשבת של סוכות זה מוקצה גם בטלטול, אבל בשאר הימים זה מוקצה רק משימוש. דרך אגב, גם זו מחלוקת, ויש ראשונים שסוברים שהסוכה והנוי שלה הם מוקצה רק משימוש לא בטלטול, ואפילו בשבת וביום טוב לא נאסרו בטלטול. אך יש ראשונים שסוברים, וכך הלכה, שזה אסור בשבת ויום טוב שבסוכות

גם בטלטול. משום שזה ככל דבר שאין לו שום שימוש, וממילא הוא מוקצה מחמת מצוה, שהוקצה למצותו.

ט. תשעה סוגי מוקצה

אשר על כן רואים שחמץ אסור בטלטול גם בחול המועד פסח, וצריך להבין זאת. והתשובה לכך פשוטה מאד, כשלומדים את הראשונים שמביאים את הירושלמי, וכיצד הם מבארים את הדברים, שזה סוג מוקצה חדש שהרבה לא מכירים אותו. הנה מרן בית יוסף (רי"ב סימן שח) מונה שישה סוגי מוקצה, ולמעשה יש עוד שלושה שהבית יוסף לא מונה אותם, ולכל אחד מהם יש לו סיבה רצינית. כתבתי 'הקדמה להלכות מוקצה' ובה אני מסביר למה מרן מנה ששה ולא תשעה. על כל פנים התשעה סוגים הם: א. מוקצה מחמת גופו. ב. מוקצה מחמת איסור. ג. מוקצה מחמת חסרון כיס. אלו השלושה הכי חמורים.

ג. כלי שמלאכתו לאיסור. ד. כלי שמלאכתו להיתר. ה. מוקצה מחמת מצוה. ו. בסיס לדבר האסור, דהיינו דבר שהמוקצה מונח עליו שהופך להיות מוקצה בעצמו. ז. מוקצה מחמת מיאוס שזה נוהג ביום טוב ולא בשבת. ח. מוקצה מחמת שהוא נולד, ובוה זה תלוי, שאם זה נולד גמור דהיינו דבר שלא היה בעולם לכל הדעות הוא מוקצה, אבל יש נולד שהיה בעולם כגון כלי שנשבר, ששברי הכלים הללו אם הם ראויים לשימוש חדש שלא היה מקודם, לפי רבי שמעון מותר ולפי רבי יהודה אסור, ולכן בשבת מותר וביום טוב אסור. ט. מוקצה מחמת חסרון הכנה. דהיינו דבר שלא היה מוכן, למשל אם יש לו תרנגולות שמגדלם להטלת בציים, והנה ביום טוב באו אליו פתאום אורחים נכבדים ורוצה לשחוט את התרנגולות כדי שיהיה לו מה להגיש להם, אסור לשחוט אותם. כיון שאלו תרנגולות שהיו מיועדות להטיל ביצים וממילא לא היו מוכנות לשחיטה מערב יום טוב, והלכה כרבי יהודה.

י. חמץ הוא מוקצה עשירי

ואני חושב שהחמץ בחול המועד הוא סוג מוקצה עשירי. והסוג הזה יהיה שייך גם ביום טוב. כלומר שבטלטול החמץ ביום טוב עובר על שני איסורי מוקצה. ואבאר, הנה בגמרא במסכת שבת (תקד.) איתא לגבי כירה שמיועדת לבישול, שמותרת בטלטול בשבת רק לצורך גופה או מקומה. והדוגמא הפשוטה לכך היא סיר שהוא כלי שמלאכתו לאיסור, עיקר ייעודו הוא לבישול, מאידך אפשר להניח בו פירות עוגות וכיו"ב, והנה אם רוצה להוציא את הסיר מהארון ולהניח בתוכו פירות ועוגות מותר, אמנם זה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל זה לצורך גופו ומותר. כמו כן אם רוצה לשבת לאכול, והיכן שרצה לשבת יש שם סיר, ורוצה להזיזו למקומו, זה נקרא צורך מקומו, ומותר לטלטלו.

יא. טלטול טלפון סלולארי

בדומה לכך אם אדם הלך לבית הכנסת ופתאום הוא רואה ששכח את ה'חמץ' - הפלאפון - שלו בכיס החליפה [- כיום ה'חמץ' של אנשים זה הטלפון הסלולארי, הם לא יכולים לחיות שניה אחת בלי זה, מיד כשיוצאת השבת מיד מחברים לאוזן ולפה...] אמנם יש אומרים שטלפון סלולארי זה מוקצה מחמת חסרון כיס, וכבר ביארתי בעבר שזו טעות מוחלטת, זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס, טלפון סלולארי זה כלי שמלאכתו לאיסור, וממילא מותר לטלטל את הטלפון ולהניח אותו במקומו. שהרי כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו כשזה לצורך גופו או מקומו עד מקום שרוצה.

יב. גזירה שמא יתקע

והנה הגמרא דנה לגבי כירה שהיא כלי שמלאכתו לאיסור. שבזמנם הכירה היתה בעלת ארבע רגלים, ומבואר בגמרא וככה המשמעות לפי ביאור הראשונים שם, שאם נפלה לכירה רגל אחת, אמנם הכירה בדוחק יכולה לעמוד על שלוש רגלים, אבל חכמים אסרו לטלטל אותה בשבת, גזירה שמא יתקע. שהרי אם יחבר את הרגל של הכירה יעבור על איסור תורה, אמנם נחלקו הראשונים אם זה נקרא מלאכת 'בונה', ויש שסברו שזה אסור מצד מלאכת בונה, ובדבר כזה יש בנין בכלים, לעומתם יש ראשונים שסברו שזו לא מלאכת בונה, ואין בנין בכלים. וממילא זה מכה בפטיש. אבל בכל אופן בוודאי שאסור לתקוע את הרגל בחזרה, ומחת כן אסור גם לטלטלה.

המוקצה הזה הוא מוקצה חדש, הוא לא שייך לשום מוקצה מתשעת סוגי המוקצה שהזכרנו לעיל. זה מוקצה מחמת גזירת חכמים. [- אני לא יודע אם שייך להגיד את המילה 'מוקצה', אפשר להגדיר את זה יותר כאיסור טלטול מחמת גזירת חכמים]. הפוסקים לומדים מזה

להלכה לכמה כלים שנשברו שהרי הם מוקצה, כגון אם יש לאדם כסא או ספסל שנפלה להם רגל אחת, שהכסא הזה הוא מוקצה לגמרי ואסור בטלטול, שמא יתקע. וכן אדם שמשקפיו נשברו, כגון שהזכוכית נפלה וצריך לתקוע אותה בחוזקה ממש - הרי הם מוקצה מחמת שמא יתקע. כמו כן עגלה של תינוק, שבאמצע הדרך נפל לה הגלגל, וניתן לתקנה על ידי תחיבת הגלגל במקומו בחוזקה, ואז לא יפול, שהעגלה הזאת נאסרה בטלטול משום שמא יתקע. יש כמה דוגמאות לדין הזה. הרמ"א פוסק את זה להלכה בסימן ש"ח (סעיף ח), ומרן השלחן ערוך פסק את זה בסימן ש"ל (סעיף ה).

יג. חמץ אסור בטלטול מטעם גזירת חכמים

לאור כל זאת, יש לומר שהוא הדין לעניין חמץ שנמצא בחול המועד פסח, שלמרות שלא מצינו מוקצה ביום חול, וחול המועד זה יום חול, בכל זאת יש את האיסור טלטול מחמת גזירת חכמים, שמא יבוא לידי איסור דאורייתא של אכילת חמץ. וזה הטעם שכתוב בפירוש בראשונים. ממילא למרות שזה לא מוקצה מחמת גופו בחול המועד, זה יהיה מוקצה מחמת גזירת חכמים.

לפי זה יוצא שבטלטול חמץ ביום טוב של פסח או בשבת חול המועד יש שני איסורים, גם שהוא מוקצה מחמת גופו, וגם שיש את החשש שמא יבוא לאכול ממנו.

יד. מוקצה שבא לידו בהיתר

ויש כמה נפקא מינה מזה. הנה למשל, הגמרא (שבת מ"ב.) דנה על קוץ, וכל כיו"ב דברים שאסורים בטלטול הנמצאים במקום שעלולים להזיק את הרבים, שהתירו חכמים לטלטלם. חכמים התירו לטלטל כל מוקצה שעלול להזיק. וכותב המשנה ברורה שבכלל ההיתר הוא גם מוקצה מחמת גזירת חכמים. חכמים לא אסרו טלטול מוקצה במקום שעלול להזיק. [- אכן טלטול מוקצה מחמת הפסד, כגון שיש שריפה ל"א וכיו"ב לא התירו. אמנם זו מחלוקת ראשונים, ומרן (סימן ש"ל סעיף ט) כתב את שתי הדעות, ובדעה השני מרן אסר טלטול מוקצה במקום הפסד, ואכמ"ל].

והנה לעיל הבאנו שאם הרים דבר מוקצה ביד בהיתר, כגון סיר שהיה מונח על השלחן ורוצה לשבת במקומו, שיכול לטלטל את הסיר, אבל לא חייב לעזוב אותו מיד לאחר מכן, אלא יכול להניחו במקום המיועד לו, או בחדר אחר, וזאת משום שהרים בהיתר. וכל זה הוא בכלי שמלאכתו לאיסור שיש היתר לטלטלו לצורך גופו או מקומו, אבל במוקצה מחמת גופו שאין היתר לטלטלו, הרי אסור לטלטל אבנים בשבת, אם לא ייחדם לכך מערב שבת, ולכן אם מישהו בטעות פחו עליו יצרו, הוא ראה מכונית נוסעת והרים אבן כדי לזרוק עליה ח"ו, ומישהו צעק לו שבת! שבת! האבן היא מוקצה! שחייב לעזוב מיד את האבן הזאת, אפילו שהרים אותה בטעות. אמנם זו מחלוקת גדולה בפוסקים, אבל להלכה כך נוקטים.

טו. דבר שהפך להיות מוקצה בעודו בידיו

כמו כן אם המוקצה הגיע לידו כאשר עדיין לא היה על זה שם של מוקצה, בהיתר גמור, מותר לטלטלו עד מקום שירצה, אפילו שכעת הוא מוקצה גמור [- גם זו מחלוקת אבל כך הוא להלכה]. למשל אם שכח כסף בכיס מיום שישי, ונכנסה שבת, והרי ביום שישי מותר לטלטל כסף ממילא הרי הכסף הזה בא אליו בהיתר. כותב הרמ"א (סימן רס"ב סעיף יב) שמותר לקחת את זה עד מקום שרוצה. כלומר לא צריך לנער מיד את הבגד מהכסף, אלא יכול ללכת לארון ולהוציא את זה שמה. כמו כן אם אכל פרי ויש בתוכו גרעין, למשל אפרסק, שהגרעין שלו לא ראוי למאכל כלל [- גם חמורים לא אוכלים גרעינים של אפרסק למרות שיש להם שיניים חזקות, הגרעינים של האפרסקים ישרו לו את השיניים] וממילא הגרעינים הללו אסורים בטלטול, אבל אם אכל והגרעין נשאר בידיו, כיון שהגרעין בא לידו בהיתר, יש בזה דעות בפוסקים אבל להלכה יכול לטלטלו לאשפה. יש שמקיפידים להכניס את כל הפרי עם הגרעין לתוך הפה, ואחר כך לפלוט את הגרעין לאשפה, אבל לא צריך לעשות כך, מותר להוציאו ביד גם כן, שהרי כל הטלטול של הגרעין היה בהיתר. אכן אם יניח את הגרעין על השלחן יהיה אסור לטלטלו כי הוא לא ראוי לכלום. ויש כל מיני דרכים כדי לטלטל לאחר שהונח על השלחן.

טז. טלטול חמץ העלול להזיק

אשר על כן, ביארנו לעיל שחמץ הוא מוקצה מחמת גזירה שמא יבוא לאכול, נתאר לעצמינו שבחול המועד פסח יש חמץ בבית - כגון

יח. האחרונים נחלקו על החתם סופר

אכן מצאתי שהאליה רבה וכך כתב גם המשנה ברורה, שאמנם ספסל שנפלה לו רגל כאמור לעיל אסור שבת עליו בשבת, אולם אם כבר ביום שישי השעין את הספסל הזה על ספסל אחר כדי שיהיה ניתן לשבת עליו, מותר לשבת עליו. והם לא מדברים במפורש כשהשעין את הספסל, אלא אם היה ספסל גדול שנפלה לו רגל, שבצידו האחד ראוי לשבת עליו, שמותר יהיה לשבת עליו. והם מבארים שזה כמו כל מוקצה שמותר בנגיעה. ולכאורה לפי דברי החתם סופר היה צריך להיות אסור גם בנגיעה, כמו איסורי מאכלות, שהרי טעם האיסור בספסל הזה הוא מחמת שמא יתקע. אשר על כן נראה לכאורה שהאליה רבה והמשנה ברורה לא סוברים כמו החתם סופר, והם סוברים שגם מוקצה מחמת גזירה מותר בנגיעה ככל מוקצה ואסור רק בטלטול.

יט. סיכום הדברים הלכה למעשה

אסכם את הדברים: חמץ בפסח, ביום טוב ובשבת, הרי הוא מוקצה מחמת גופו. ובנוסף על כך יש בו איסור טלטול שמא יבוא לאכול, שזה לא קשור למוקצה מחמת גופו. שהרי מוקצה מחמת גופו המשמעות היא שזה לא כלי והוא לא ראוי לכלום, ולכן אסור בטלטול וזה מוקצה הכי גרוע.

מלבד זאת יש בו עוד מוקצה גרוע יותר, שמא יבוא לאכול ממנו. ומחמת הגזירה הזו, גם כאשר החמץ נמצא במקום שהוא עלול להזיק, שזו הדוגמא שהיא נפקא מינה להלכה בעניין הזה, שאסור יהיה לטלטלו עד מקום שירצה, אלא רק עד מקום שבו כבר לא יהיה יכול להזיק.

ובחול המועד, אמנם זה לא יהיה מוקצה מחמת גופו שהרי כאמור לעיל לא מצינו בימות החול מציאות של מוקצה מחמת גופו גם בחול המועד, אלא זה מוקצה מחמת גזירת חכמים.

יש עוד דוגמאות למוקצה מחמת גזירת חכמים, למשל הרמ"א כותב, שאם אדם נפל למים ובגדיו רטובים לגמרי, שמותר לו להוריד אותם, אבל לטלטל אותם לאחר מכן אסור, שמא יבוא לסחוט. דהיינו שכל זמן שהם עליו אין חשש שמא יסחוט. וכן כלי שמתפרק כגון מנורה שמתפרקת, כתוב בשלחן ערוך (סוף סימן רעט) שאסור לטלטלה שמא תתפרק ויבוא לחברה מחדש. כל הדברים שאסורים בטלטול שמא יבוא לידי איסור דאורייתא, ממילא הם נחשבים לסוג אחר של מוקצה והאיסור שלהם חמור יותר.

עיסה של בצק - על הרצפה, וכל מי שיעבור עלול להחליק ממנה, זה עלול להזיק, מותר יהיה לטלטלו ביד ואין חשש שיבוא לאוכלו, טלטול מוקצה במקום שעלול להזיק מותר. אבל יהיה מותר לטלטלו עד המקום שבו כבר אינו מזיק. להזיזו לצד וכיו"ב, אבל לא לקחת אותו משם למקום אחר וכו', מפני שכל ההיתר הוא רק כדי למנוע את ההזיק.

וכמו שמצינו לגבי ספסל או כסא שנפלה להם רגל, ונראה רגלי ואנשים עלולים בטעות לשבת ולהתהפך וזו סכנת נפשות, ורוצה לדאוג שהספסל הזה לא יזיק ולקחת אותו משם, הוא לא יכול לטלטלו למקום אחר, הוא רק יכול למנוע את ההזיק העלול להיווצר ממנו, אין בזה את ההיתר של עד מקום שירצה. מפני שהיתר הטלטול הוא אך ורק כדי שלא יזיק.

והדין הזה שונה מאשר שאר דברי מוקצה שאם התחיל לטלטלם בהיתר שיכול לטלטלם עד מקום שירצה, ולמרות שגם בחמץ כשמטלטלו כדי שלא יזיק זה טלטול בהיתר, וההבדל ביניהם הוא, שכאשר החמץ כבר אינו עלול להזיק הרי שחוזר להיות בכלל גזירת חכמים שמא יבוא לאכול את החמץ, וכן לגבי ספסל שנשברה רגלו שמוקצה משום שמא יתקע, שכאשר מסלק את ההזיק מיד חוזר להיות במצב של גזירת חכמים שמא יתקע.

יז. אסור לגעת בחמץ בפסח

החתם סופר בחידושו למסכת ביצה מחדש חידוש, שדבר מאכל האסור באכילה - אסור לגעת בו. שהנה כל איסורי מאכלות כגון טבל או לחם שלא הפרישו ממנו חלה, המוקצה שלהם הוא משום שמא יבוא לאכול מהם. ולומד את זה מביצה שנולדה ביום טוב, שכיון שאסורה באכילה ממילא גם אסורה בטלטול שמא יבוא לאכול ממנה. אמנם בדרך כלל מותר לגעת במוקצה, למשל, אדם שהולך ברחוב ורוצה להישען על מכונית מותר. [- כמובן שהיום צריך מאד להיזהר בזה, כי יש הרבה מכוניות שאם רק נשען עליהם הם מתחילות לצפצף או להדליק אורות וכיו"ב, ובכך מפעיל פעולה חשמלית וזה אסור]. ולא רק מכונית שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אלא אפילו אבן גדולה, שהיא מוקצה מחמת גופו, ורוצה לשבת עליה בשבת, והסלע מתנדנד מעט מחמת גופו, הוא לא מנדנד ביד, זה נקרא טלטול מן הצד ומותר. אכן סתם לגעת במוקצה כשלא מנדנד אותו זו מחלוקת, ונוקטים להלכה כמו המגיד משנה, שהאיסור רק כשזה מתנדנד, ואם זה לא מתנדנד מותר. הגמרא במסכת שבת (הג) מספרת, שהיו כמה חכמים באוניה ביום שישי, ונכנסה שבת, והגוי עשה 'כבש' - כמין גשר כדי לרדת מהאוניה, והגשר הזה הוא מוקצה בוודאי אבל החכמים הלכו עליו, כלומר מותר לדרוך על המוקצה, דהיינו מותר לגעת במוקצה. זה לא טמא...

אולם מחדש החתם סופר, שמוקצה כזה שהוא משום גזירה באיסורי מאכלות - אסור גם לגעת בו. ממילא לפי דבריו, אסור גם לגעת בחמץ ולא רק לטלטל.



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א

מכירת חמץ על ידי רבני בית ההוראה 'יחווה דעת'

לחץ כאן <http://hmz.ydaat.com>

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל:
בברכת פסה כשר ושמה!!!